공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2025 - 010 호 2025. 1. 23.

사 건 번 호 2022안정1262, 2022안정1301

사 건 명 네이버㈜의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 네이버 주식회사
성남시 분당구 정자일로 95
대표이사 최○○
대리인 법무법인(유) 율촌
담당변호사 박○○, 강○○, 정○○, 이○○, 이○○

심의종결일 2025. 1. 8.

주 문

1. 피심인은 다음 각 호와 같이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 부당한 광고행위를 다시 하여서는 아니된다.

가. 네이버플러스멤버십의 적립 혜택에 대해 광고하면서 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항인 제한사항을 주된 광고 또는 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 기재하지 않는 것과 같이 기만적으로 광고하는 행위

나. 네이버플러스멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 광고하면서 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항인 제한사항을 주된 광고 또는 주된

광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 기재하지 않는 것과 같이 기만적으로 광고하는 행위

다. 네이버플러스멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠의 이용 범위에 대해 광고하면서 이용 범위에 제한이 있음에도 불구하고 '무제한'과 같이 이용 범위에 제한이 없는 것처럼 기재하는 등 거짓 또는 과장된 내용으로 광고하는 행위

라. 네이버플러스멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠의 이용 범위에 대해 광고하면서 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항인 제한사항을 광고에 기재하지 않는 것과 같이 기만적으로 광고하는 행위

2. 피심인이 네이버플러스멤버십의 가입자 수에 대해 '벌써 800만의 경쟁력'이라고 광고한 행위는 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 제1호 및 제2호에 위반되지 아니한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 지위

1 피심인 네이버 주식회사[1]는 네이버쇼핑을 통해 온라인 쇼핑몰을 운영하는 사업자로서, 「표시・광고의 공정화에 관한 법률[2]」 제2조 제3호의 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.
2) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정되어 2023. 2. 14. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 회계연도 말 기준, 단위: 백만 원)

설립일	주요업종	연도	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
1999. 6. 2.	인터넷서비스업 통신판매중개업	2020	16,481	8,823,550	4,126,629	1,196,925
		2021	16,481	12,962,420	5,018,667	1,524,755
		2022	16,481	13,903,843	5,512,586	1,092,158

* 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[3])

다. 시장구조 및 실태

1) 온라인 쇼핑 시장의 개념

3 온라인 쇼핑 시장이란 전자상거래를 위한 상품의 광고 및 전시가 가상의 쇼핑몰을 통해 이루어지고, 서버를 통해 다양한 상품의 가격, 특성 등에 대한 자료를 저장하며, 웹페이지를 통해 상품에 대한 정보를 제공하면서 다양한 상품군을 취급하는 온라인 쇼핑몰들의 집합이다.

4 온라인 쇼핑 시장은 1990년대 TV홈쇼핑을 거쳐, 2000년대 초 PC기반 인터넷 쇼핑이 폭발적으로 증가하였다. 이후 2010년을 전후로 스마트폰 보급이 확대됨에 따라 모바일 쇼핑의 시대로 전환되었다.

2) 온라인 쇼핑몰의 유형

5 온라인 쇼핑몰은 개념적으로는 판매 매체별, 취급상품 범위별, 거래유형별로 구분하여 유형화 할 수 있다. 이에 따른 온라인 쇼핑몰의 구분 및 정의는 다음 <표 2> 기재와 같다.

3) 이하에서 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

<표 2> 온라인 쇼핑몰의 개념적 유형 구분 및 정의

구분	세부 구분	정의
판매 매체별	온라인	PC 기반 인터넷 쇼핑몰
	모바일	모바일 기반 인터넷 쇼핑몰
취급상품 범위별	종합몰	취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄 구매할 수 있는 쇼핑몰
	전문몰	하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 쇼핑몰
거래유형별	일반몰 (통신판매업)	쇼핑몰이 직접 상품을 판매하거나 서비스를 제공
	오픈마켓 (통신판매 중개업)	쇼핑몰이 판매자와 소비자간 거래를 중개하는 역할을 수행하고 중개수수료 또는 부가서비스 수수료(ex. 광고비 등) 등의 수취를 통해 수익을 창출하는 쇼핑몰

* 통계청, 한국온라인쇼핑협회

6 온라인 쇼핑몰은 해당 온라인 쇼핑몰이 처음 상품 판매 또는 중개를 시작했을 때의 기능을 기준으로 연혁적으로도 구분하여 유형화할 수 있다. 이에 따른 온라인 쇼핑몰의 유형 및 주요 사업자 예시는 다음 <표 3> 기재와 같다.

<표 3> 온라인 쇼핑몰의 연혁적 유형 및 주요 사업자 예시

사업자 종류	사업자명 또는 사이트명
오픈마켓	G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 쿠팡 등
소셜커머스	쿠팡, 티몬, 위메프 등
TV홈쇼핑[4]	GS숍, CJ몰, 롯데홈쇼핑, H몰, 홈앤쇼핑, NS몰 등
포털사이트[5]	네이버, 카카오 등
기타 O2O[6] 등	배달앱, 숙박앱, 세탁앱, 부동산중개앱 등

7 다만, 최근에는 온라인 쇼핑몰들이 사업영역을 적극적으로 확장하고 융합하면서 하나의 사업자를 기존의 개념적·연혁적 분류를 기준으로 하나의 유형에 속한다고 명확히 구분하기 어려워지는 추세이다. 특히 거래유형 측면에서, 자신의 상품을 판매만

4) 홈쇼핑이란 구매자가 집안에서 백화점이나 슈퍼마켓, 텔레비전 방송 등의 상품 정보를 보고 물건을 구매하는 통신판매를 말한다.
5) 포털사이트란 입구가 되는 사이트라는 뜻으로, 수많은 사이트를 특정한 분류에 따라 정리해 놓고 주소를 링크시켜서 사용자들이 원하는 곳을 쉽게 찾아갈 수 있도록 만든 사이트를 이르는 말이다.
6) O2O란 Online to Offline의 줄임말로 온라인과 오프라인이 결합하여 서비스를 제공하는 것을 의미한다.

하던 일반몰들이 입점업체의 상품 판매를 중개해주는 오픈마켓까지 사업을 확장하고, 오픈마켓으로 시작한 온라인 쇼핑몰이 직접 상품을 매입하여 판매하는 일반몰까지 사업을 확장하는 등 양자의 기능을 모두 수행하는 온라인 쇼핑몰이 늘고 있다.[7)]

8 이 경우 온라인 쇼핑몰은 일반몰과 오픈마켓을 구분하여 각각의 사이트 또는 앱을 운영하는 것이 아니라 하나의 통합된 사이트 또는 앱에서 자신이 직접 판매하거나 서비스를 제공하는 상품과 입점업체들이 판매하는 상품을 함께 게시하고 소비자들에게 판매한다.

3) 온라인 쇼핑 시장의 현황

9 온라인 쇼핑 시장은 2018년부터 2022년 현재까지 지속적으로 성장하여 2022년 기준 시장 규모가 약 210조 원에 달한다. 2018년 대비 2022년 온라인 쇼핑 시장의 거래액[8)]은 2배(185%) 가까이 증가하였고, 전년 대비 2022년 온라인 쇼핑 시장의 거래액도 10.3% 증가하였다. 온라인 쇼핑 시장에서 모바일 쇼핑이 차지하는 비중은 2022년 기준 74.8%로, 전년 대비 2022년 모바일 쇼핑의 거래액도 13.1% 증가하였다.

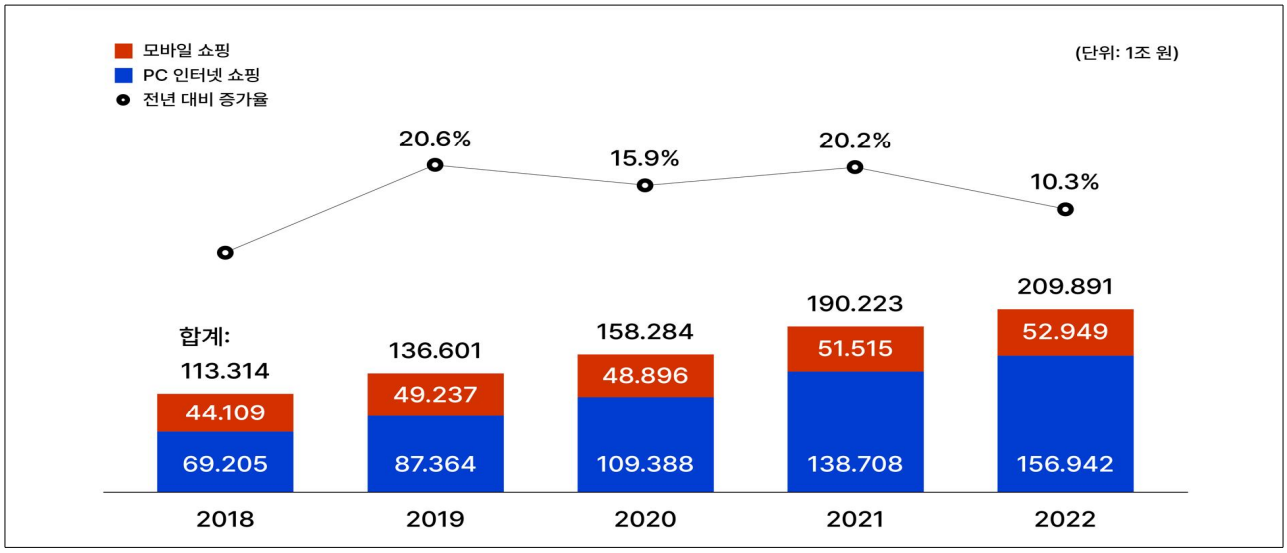
10 다만, 온라인 쇼핑 시장은 코로나19 상황 하에서 언택트 소비 수요의 증가로 2019년 이후 연 20% 내외의 높은 성장률을 기록하였으나, 2022년에는 연 10% 내외로 그 성장세가 둔화되었다.

---

7) 예를 들어 쓱닷컴의 경우에는 이마트몰, 신세계몰, 신세계백화점 등 일반몰을 통합해놓은 형태로 운영하다가 2021. 4월부터는 오픈마켓 서비스도 함께 제공하고 있으며, 11번가는 오픈마켓만을 운영하다가 2016년부터 일반몰을 함께 운영하고 있다.

8) 상품, 여행 및 교통서비스, 문화 및 레저서비스, e쿠폰서비스, 음식서비스, 기타 서비스 등의 거래액을 모두 포함한다.

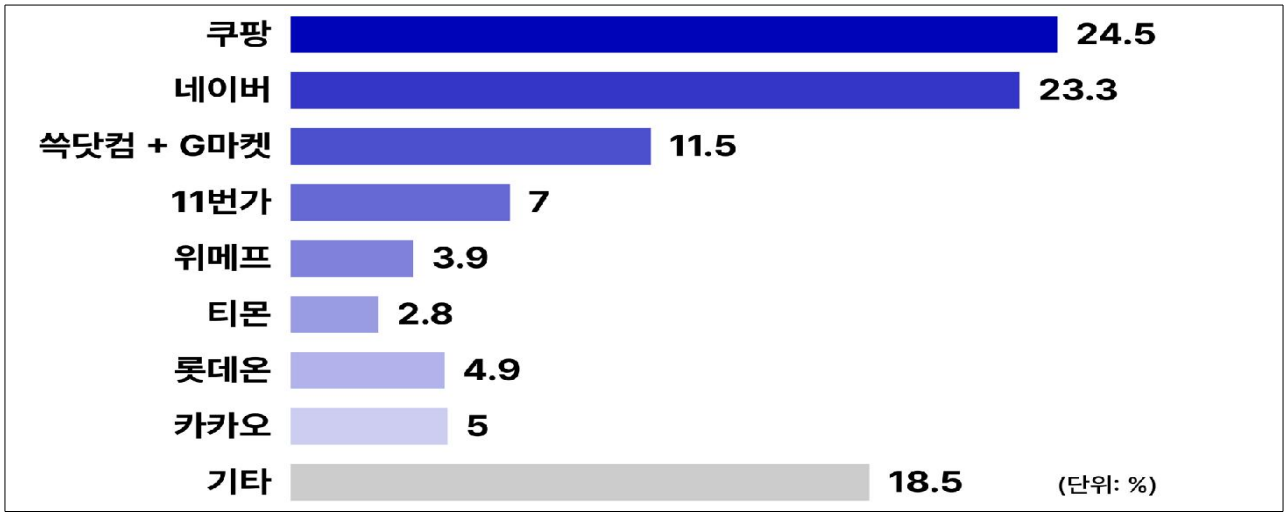
<표 4> 온라인 쇼핑 시장 거래액 (2018년~2022년)



* 통계청

11 온라인 쇼핑 시장의 주요 사업자는 쿠팡, 네이버, 쓱닷컴(G마켓 포함)[9], 11번가, 카카오, 롯데온 등이 있으며, 2022년 기준 주요 온라인 쇼핑 시장의 점유율은 다음 <표 5> 기재와 같다.

<표 5> 2022년 온라인 쇼핑몰 점유율 (거래액 기준)



* 통계청, 교보증권

9) 쓱닷컴은 신세계그룹의 ㈜에스에스지닷컴이 운영하는 온라인 쇼핑몰이고, G마켓은 신세계그룹의 ㈜이마트가 운영하는 온라인 쇼핑몰이다. 온라인 쇼핑몰 시장의 점유율을 계산할 때 신세계그룹의 온라인 쇼핑몰인 쓱닷컴과 G마켓은 하나의 사업자로 간주하여 시장점유율을 합산하여 산출하는 것이 일반적이다.

12 쿠팡, 네이버, 쓱닷컴(G마켓 포함), 11번가는 오픈마켓과 일반몰(직매입 판매)을 기반으로 폭넓은 상품 카테고리를 보유한 가운데, 배송역량과 멤버십 혜택 등으로 월 결제자 수가 천만 명을 상회하고 있다. 이들 상위 4개 사업자의 주요 현황은 다음 <표 6> 기재와 같다.

<표 6> 주요 온라인 쇼핑몰 사업자의 현황 ('21년 기준)

	네이버	쿠팡	G마켓	쓱닷컴	11번가
사업영역	오픈마켓	직매입 + 오픈마켓	오픈마켓	직매입 + 오픈마켓	오픈마켓
주요 상품 카테고리	전 영역	전 영역	비식품	전 영역	비식품 아마존 연계 직구
월 결제자 수	1,820만 명	1,830만 명	1,010만명	310만 명	720만 명
배송	당일배송 (CJ대한통운과 풀필먼트 협력)	당일배송 /새벽배송 (자체 물류센터)	당일배송 /새벽배송 (쓱닷컴 및 이마트 물류센터 공유)	당일배송 /새벽배송 (자체 물류센터, 이마트 물류센터 공유)	당일배송 /익일배송
간편결제	네이버페이	쿠팡페이	스마일페이	SSG페이	SK페이

* NICE 신용평가('22.8월)

13 초기 온라인 쇼핑몰 시장은 신규 사업자의 시장진입 장벽이 낮고, 소비자의 전환비용도 크지 않았기 때문에 시장 규모가 큰 폭으로 증가하면서 치열한 경쟁환경이 유지되었다. 그러나 최근 3년간 시장이 점차 성숙하면서 업계 상위권 사업자를 중심으로 브랜드 인지도 및 유료회원을 중심으로 한 고객충성도 확보, 상품 구색 확대, 판매 노하우 축적 등에서 우위를 확보한 사업자 위주의 과점적 경쟁 구도로 재편되고 있다.

14 최근 4년간 온라인 쇼핑 시장의 경쟁 구도는 쿠팡, 네이버, 쓱닷컴(지마켓) 등 상위 3개 사업자 중심으로 집중되는 양상이다. 2019년 상위 3개 사업자들의 시장 점유율의 합은 40%였으나, 2021년에는 45%, 2022년에는 59.3%로 크게 증가하였다.

특히, 2022년에는 상위 2개 사업자인 쿠팡과 네이버의 시장점유율이 3위 사업자인 쓱닷컴과 크게 차이가 벌어지면서 온라인 쇼핑몰 시장은 쿠팡과 네이버의 2강 구도가 형성되어 이들 위주의 과점시장이 형성되는 추세이다.

4) 네이버플러스멤버십 개요

15 2020년 6월 1일부터 시작된 네이버플러스멤버십 서비스는 쿠팡의 와우멤버십, G마켓·쓱닷컴의 스마일클럽 등과 같은 유료 정기결제 구독서비스로서, 한 달에 4,900원을 결제하면 네이버 스마트스토어에서 네이버페이 결제 시 기본 적립률 1% 외에 결제금액에 따라 추가로 1 ~ 4%를 적립해준다. 그 외의 멤버십 혜택으로는 매월 디지털콘텐츠 서비스 중 하나를 선택하여 이용할 수 있도록 하고 있다.

16 네이버플러스멤버십 가입자 수는 서비스 개시 후 6개월 만인 2020년 12월에 멤버십 누적 가입자 수가 250만 명을 넘었고 2022년 1월에는 누적 가입자 수가 600만 명을 넘었으며, 서비스 개시 후 2년만인 2022년 6월에는 누적 가입자 수가 800만 명을 넘었다.

17 피심인에 따르면 네이버플러스멤버십 회원의 월평균 네이버페이 거래액은 일반 이용자보다 약 2.5배 높으며, 쇼핑 및 콘텐츠 활동성도 무료 회원 대비 2배 이상 높은 수치를 보여주고 있다.

<표 7> 주요 온라인 쇼핑몰 사업자의 멤버십 비교 ('21년 기준)

구분	네이버	쿠팡	쓱닷컴 (G마켓 포함)	11번가
명칭	네이버플러스멤버십	와우멤버십	스마일클럽	우주패스
회원 수	약 800만 명	약 900만 명	약 300만 명	약 100만 명
회비	월 4,900원	월 4,990원	쓱닷컴(월 3,900원) G마켓(연 3만원)	월 4,900원
제공 혜택	네이버페이 적립, 콘텐츠 이용권(Vibe 음악, Tving OTT 등)	무료배송 및 반품, 쿠팡플레이 OTT 등	무료배송, 할인쿠폰, 스타벅스 사이즈업, 스마일캐시/쓱머니 적립 등	아마존 무료배송, 할인쿠폰, 쇼핑 포인트 적립, 웨이브 OTT 이용권 등

* NICE 신용평가('22.8월)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

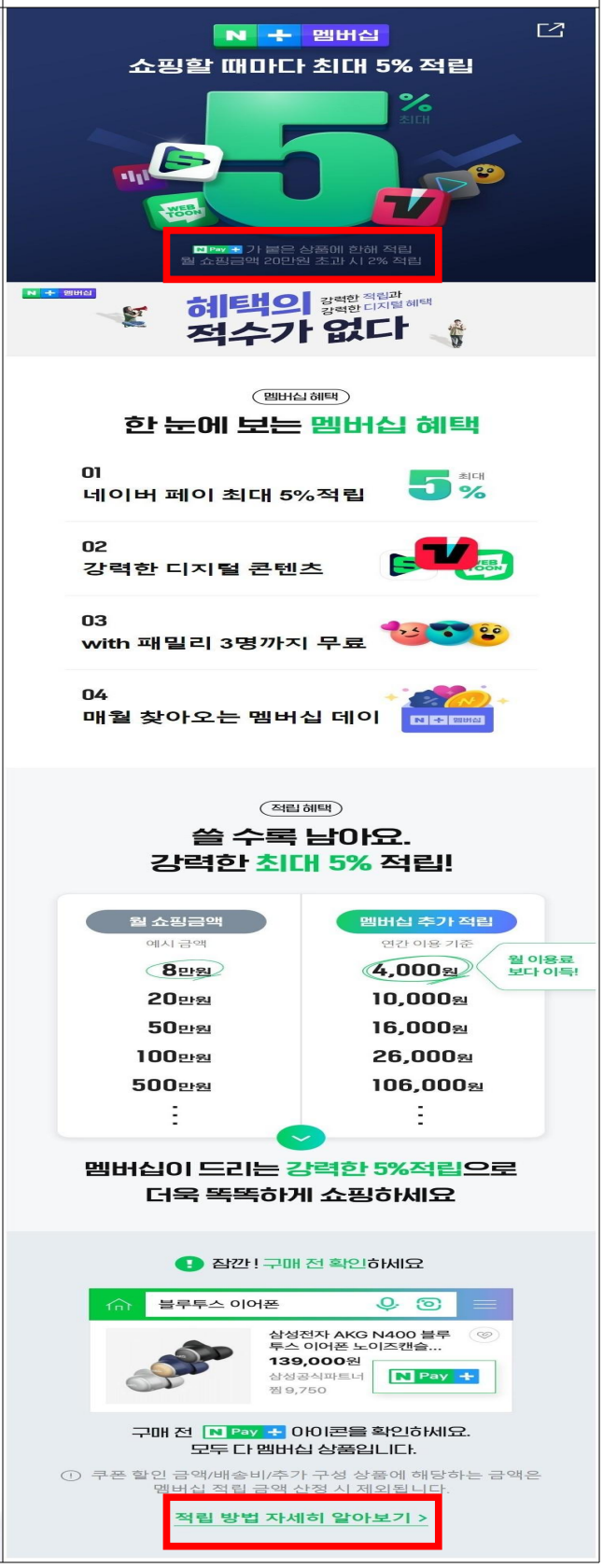
가. 인정사실 및 근거

1) 네이버플러스멤버십(이하 ‘멤버십’) 적립 혜택에 대해 광고한 행위(1행위)

18 피심인은 2022. 6. 7.부터 2022. 6. 28.까지 멤버십 적립 혜택에 대해 광고하면서 주된 광고에는 다음 <그림 2-1> 기재와 같이 ‘네이버멤버십 적립은 끝이 없음’, ‘최대 5%까지 적용되는 멤버십 적립 혜택’이라고만 기재하고, 실제 누적 결제금액 20만 원까지만 5%가 적립되고 20만 원 초과 시에는 2%만 적립된다는 점(이하 ‘1번 제한사항’), 상품당 적립 한도는 2만 원이고 동일 상품을 여러 개 구매 시 중복 적립은 불가능하다는 점(이하 ‘2번 제한사항’) 등 소비자들에게 불리한 제한사항에 대해서는 다음 <그림 2-2>, <그림 3-1> 및 <그림 3-2> 기재와 같이 1번 제한사항의 경우 주된 광고에서 1회 클릭해야 연결되는 연결 페이지에 기재하고, 2번 제한사항의 경우 주된 광고에서 2회 클릭해야 연결되는 두 번째 연결 페이지에서 추가로 1회 더 클릭해야 확인할 수 있도록 광고한 사실이 있다.

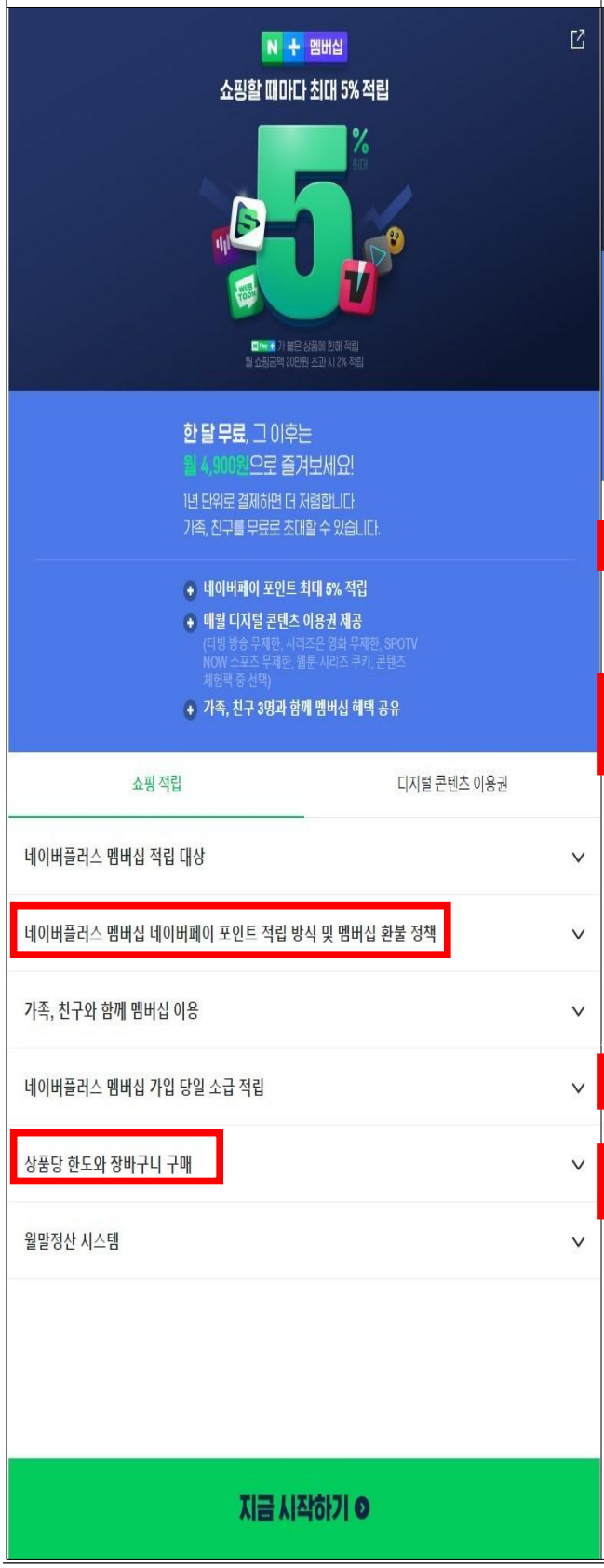
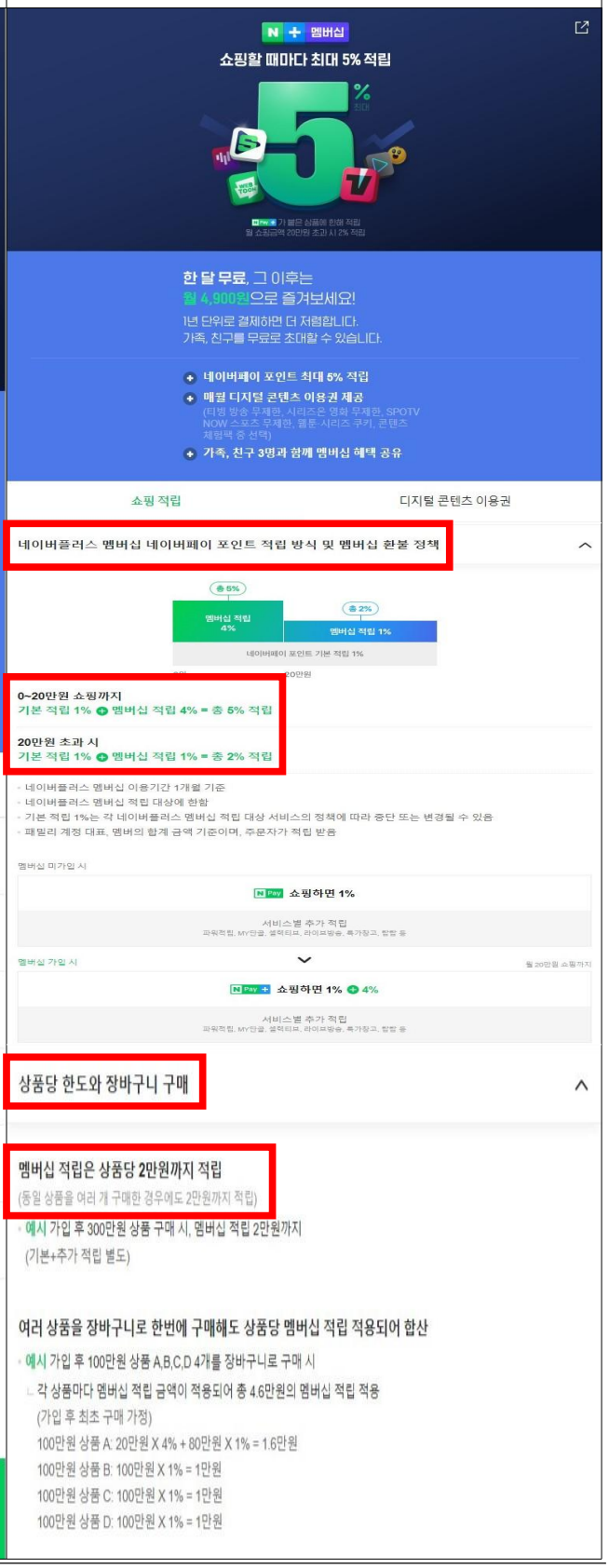
<그림 삽입을 위한 여백>

<그림 2> 주된 광고 중 적립혜택 광고 및 별도로 연결된 첫 번째 안내 페이지

< 그림 2-1 > 주된 광고 중 적립혜택 광고	< 그림 2-2 > 첫 번째 안내 페이지(멤버십 적립 더 알아보기 링크)
	

* 소갑 제2호증

<그림 3> 첫 번째 안내 페이지에서 별도로 연결된 두 번째 안내 페이지

< 그림 3-1 > 두 번째 안내 페이지(적립방법 자세히 알아보기 링크)	< 그림 3-2 > 두 번째 안내 페이지 상세 화면
	

* 소갑 제2호증

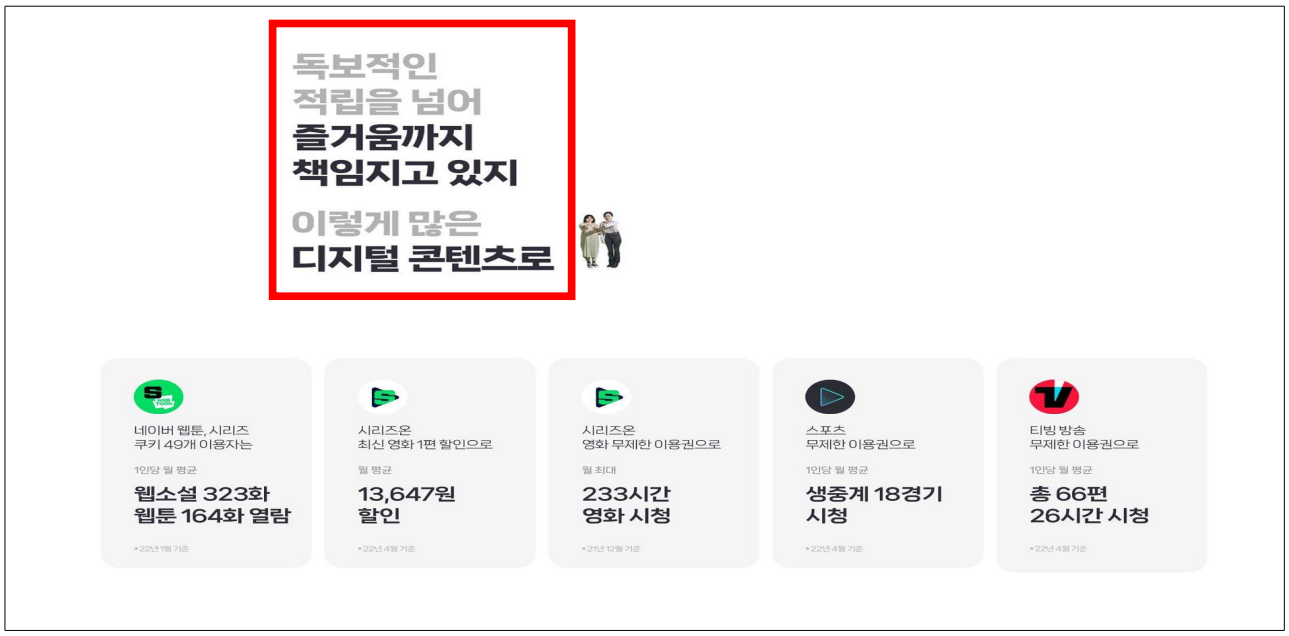
19 구체적으로 피심인은 적립기준을 위 <그림 2-2> 기재와 같이 별도의 연결된 첫 번째 안내 페이지 상단에 '월 쇼핑금액 20만 원 초과 시 2% 적립' 문구로 간단히 밝히고, 보다 세부적인 사항은 첫 번째 안내 페이지 하단의 '적립 방법 자세히 알아보기' 클릭 시 연결되는 위 <그림 3-1>의 두 번째 안내 페이지에 있는 '네이버플러스멤버십 네이버페이 포인트 적립방식 및 멤버십 환불정책' 항목을 클릭해야 위 <그림 3-2> 기재와 같이 멤버십 적립 시 누적 결제금액 20만 원까지만 5%가 적립되고 20만 원 초과 시에는 2%가 적립된다는 내용을 소비자가 인식할 수 있게 하였다.

20 아울러, 제한사항은 위 <그림 3-1>의 두 번째 안내 페이지에 있는 '상품당 한도와 장바구니 구매' 항목을 클릭해야 위 <그림 3-2> 기재와 같이 멤버십 적립은 상품당 2만 원까지 적립되고 동일한 상품을 여러 개 구매한 경우에도 2만 원까지 적립된다는 내용을 소비자가 인식할 수 있게 하였다.

2) 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 광고한 행위(2행위)

21 피심인은 2022. 6. 7.부터 2022. 6. 28.까지 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 주된 광고에는 '이렇게 많은 디지털콘텐츠로'라고만 기재하고, 실제 6개 디지털콘텐츠 중 매월 1가지만 이용할 수 있다는 소비자들에게 불리한 제한사항에 대해서는 주된 광고에서 1회 클릭하여 연결된 광고 페이지로 이동한 후 다시 아래로 화면을 이동하여야 확인할 수 있는 위치 및 주된 광고에서 1회 클릭하여 연결된 광고 페이지에서 재차 1회 클릭하여 이동해야 하는 두 번째 페이지에 기재하는 방식으로 광고한 사실이 있다.

<그림 4> 주된 광고 중 디지털콘텐츠 혜택 광고[10)]



* 소갑 제2호증

<그림 삽입을 위한 여백>

10) 주된 광고에서는 디지털콘텐츠 이용 혜택으로 네이버 컨텐츠 체험팩이 빠진채 5개의 디지털콘텐츠 서비스만 나열되어 있으나, 별도의 연결된 안내 페이지에서는 <그림 5>처럼 네이버 컨텐츠 체험팩이 포함된 6개의 디지털콘텐츠 서비스가 나열되어 있다.

<그림 5> 주된 광고에서 별도로 연결된 안내 페이지

첫 번째 안내 페이지 (멤버십 적립 더 알아보기 링크)	두 번째 안내 페이지 (적립 방법 자세히 알아보기 링크)

* 소갑 제2호증

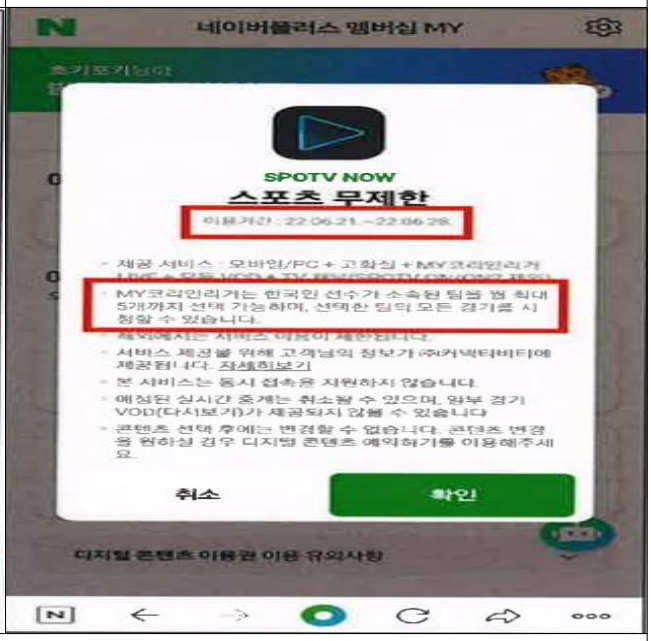
3) 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 중 ‘SPOTV NOW’ 이용 범위에 대해 광고한 행위(3행위)

22 피심인은 2022. 6. 21.부터 2022. 6. 28.까지 멤버십 가입자가 6개의 디지털콘텐츠 서비스 중 ‘SPOTV NOW 스포츠 무제한 이용권’을 선택했을 때 실제 SPOTV NOW의 모든 스포츠 콘텐츠를 볼 수 없다는 사실을 광고에 기재하지 않고, 다음 <그림 6> 기재와 같이 별도의 멤버십 가입 안내를 통해 연결[11]되는 디지털콘텐츠 혜택 선택과정(멤버십 MY) 페이지 및 멤버십 고객센터 페이지 등에 ‘SPOTV NOW 스포츠 무제한 이용권’을 선택한 가입자는 자신이 선택한 5명의 한국인 선수가 소속된 팀의 모든 경기만 무제한으로 시청이 가능하다는 제한사항을 안내한 사실이 있다.

<그림 삽입을 위한 여백>

11) ‘멤버십 MY 바로가기’ 버튼을 클릭하여 이동할 수 있다.

<그림 6> ‘SPOTV NOW 스포츠 무제한 이용권’ 별도 안내 페이지

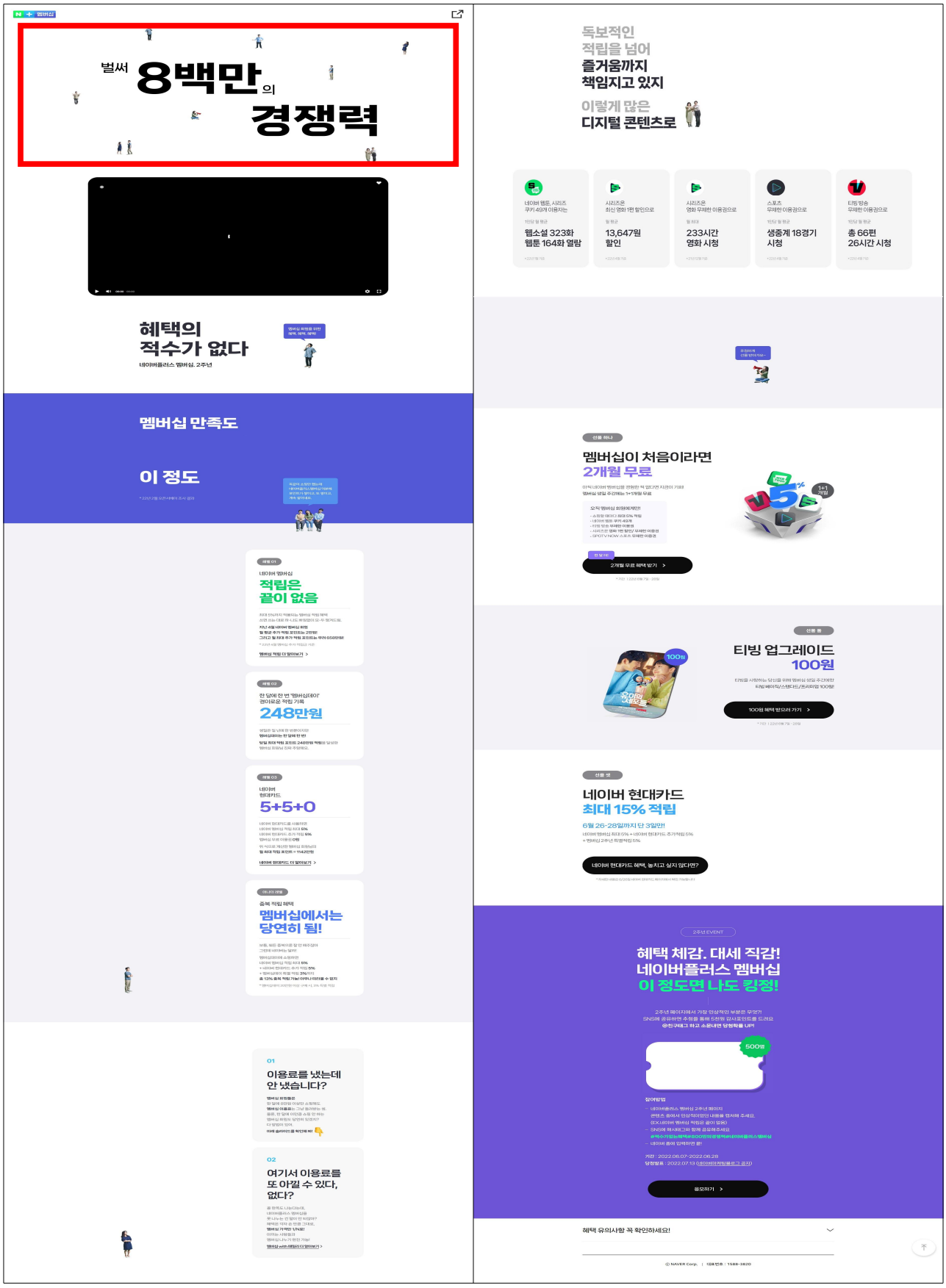
멤버십 가입 안내 페이지	디지털콘텐츠 혜택 선택과정(멤버십 MY) 페이지
	
멤버십 고객센터 페이지	

* 소갑 제4호증, 소갑 제5호증

4) 멤버십 가입자 수에 대해 광고한 행위(4행위)

23 피심인은 2022. 6. 7.부터 2022. 6. 28.까지 인터넷 페이지에서 다음 <그림 7-1> 및 <그림 7-2>와 같이 멤버십 2주년 광고를 진행하면서, ‘벌써 8백만의 경쟁력’이라는 문구를 사용하여 멤버십 가입자 수에 대해 광고한 사실이 있다.

<그림 7-1> 멤버십 2주년 주된 광고



* 소갑 제2호증

<그림 7-2> 4행위 관련 주된 광고 맨 하단 혜택 유의사항 펼친 화면

혜택 유의사항 꼭 확인하세요!

멤버십 데이터

- 800만은 22년 6월 기준 누적 사용자 수입니다.
- 멤버십 만족도는 2022년 2월 모든서베이 조사 결과입니다.
- 월 최대 적립금은 22년 4월 멤버십 추가 적립 기준입니다.
- 멤버십데이 최대 적립금은 22년 4월 18일 멤버십데이 시 멤버십 추가 적립을 가장 많이 받은 회원 기준입니다.
- 네이버 현대카드 월 최대 적립금은 22년 4월 멤버십 추가 적립과&멤버십 적립이 가능한 추가 5%, 그 외 추가 1% 적립 합산 기준입니다.
- 월 8만원 이상 쇼핑 시 이용료를 돌려받는 내용은 연간 이용권 기준입니다.

- 티빙 월평균 프로그램 개수와 시간은 22년 4월 VOD, 실시간 합산 기준입니다.
- 스포티비 생중계 경기 수는 22년 4월 1인당 평균 시청 경기 수 입니다.
- 웹툰은 22월 1월 쿠키 49개 이용 회원이 열람한 웹툰, 웹소설 월평균 회차 수입니다.
- 시리즈온 최신 영화 할인금액은 22년 4월 평균 기준입니다.
- 시리즈온 영화 월 최대 시청 시간은 21년 12월 기준입니다.

2개월 무료 혜택

- 기간: 6월 7일 – 6월 28일
- 대상: **멤버십 최초 가입 회원 대상**
- 기존 멤버십 최초 1개월 무료와 2주년 특별 1개월 무료, 총 2개월간 무료로 이용하실 수 있습니다.
- 패밀리로 이용한 적 있으나, 멤버십 대표로 처음 가입하는 경우 혜택이 제공됩니다.
- 2개월 무료 이용이 완료되면, 등록된 결제 수단으로 정기결제가 시작됩니다.
- 정기결제가 시작되기 7일 전 SMS와 톡톡으로 결제 예정 알림이 발송됩니다.

티빙 업그레이드 100원

- 기간: 6월 7일 – 6월 28일
- 대상 : 위 기간 동안 티빙을 선택한 후 업그레이드를 신청하는 회원
- **100원 혜택가로 결제한 시점의 멤버십 이용 회차 동안 특가로 이용 가능합니다.**
- 멤버십 다음 결제 예정일부터는 정상가로 결제됩니다.
- 티빙 업그레이드를 이미 정기 결제로 이용 중이거나 다음 회차 디지털 콘텐츠로 티빙을 예약하신 경우 혜택 대상에서 제외됩니다. 단, 다음 회차가 이벤트 기간 이내 시작된다면 다음 회차 시작일 이후 업그레이드 가능합니다.
- 이벤트 기간 내 이미 100원 결제 혜택을 받은 경우라도 다른 업그레이드 상품으로 다시 업그레이드 시 100원 결제 혜택이 적용됩니다.
- 현재 회차의 잔여 이용 기간 상관없이 모두 동일하게 100원으로 결제됩니다.
- 멤버십 다음 결제 예정일부터는 정상가로 결제됩니다.
- 업그레이드 정상가 결제 7일 전 알림이 발송됩니다. 단, 업그레이드 100원 결제를 한 시점이 다음 회차 시작일 7일 이내인 경우는 문자 발송에서 제외됩니다.

현대카드 15% 적립

- 기간 : 6월 26일 – 6월 28일
- 대상 : 네이버 현대카드 보유한 멤버십 회원
- 조건 : 네이버 쇼핑에서 네이버플러스 멤버십 적립 대상 건 결제 시
- **멤버십 2주년 특별적립 5% 지급일 : 22년 8월 10일**
- 전월 이용금액 30만원 이상 시 혜택이 제공됩니다.
- 최초 신규 발급 고객은 발급월 기준 다음 달 이용 건까지는 전월 이용금액 30만원 미만 시에도 혜택이 제공됩니다.
- "네이버 현대카드 추가 적립 5%"와 "멤버십 2주년 특별 적립 5%"는 통합 월 이용금액 20만원 한도로 제공되며, 월 이용금액 한도 초과 시 적립되지 않습니다.
- **"네이버 현대카드 추가 적립 5%" 최대 1만 원, "멤버십 2주년 특별 적립 5%" 최대 1만원, 총 2만원 까지 적립 가능합니다.**
- 본 혜택은 본인 회원에 한해 1회 제공되며, 다른 이벤트 중복 불가합니다.
- 네이버 현대카드 추가 적립과 멤버십 2주년 특별 적립은 멤버십 가입 당일 소급 적용되지 않습니다.
- 제휴사의 사정에 의해 변경 또는 조기 종료될 수 있습니다.

SNS 이벤트

- 게시글은 7월 13일까지 전체 공개된 경우만 이벤트 참여로 인정합니다.
- 정확한 이벤트 해시태그가 삽입되어 있는 경우만 참여로 인정합니다.
- 하나의 게시물로 네이버 폼 중복 제출 시 당첨에서 제외됩니다.
- 네이버 폼에 입력한 네이버 ID로 네이버페이가 지급되며, 네이버페이 약관 동의 시에만 받으실 수 있습니다. 약관 동의 확인하기
- 네이버페이 포인트는 2022년 7월 22일까지 지급될 예정입니다.
- 네이버페이 포인트 보유 한도는 1인 최대 200만원으로 초과 시 지급되지 않습니다.
- SNS 이벤트는 사전 공지 없이 변경, 종료될 수 있습니다.

더 자세한 내용은 네이버플러스 멤버십 2주년 혜택 관련 FAQ 확인을 부탁드리며,
FAQ에서 확인하기 어려운 부분은 네이버 고객센터에 문의 부탁드립니다.

© NAVER Corp. | 대표번호 : 1588-3820

* 소갑 제2호증

5) 근거

24 위 2. 가. 1) 내지 4)와 같은 사실은 소갑 제2호증 내지 소갑 제7호증 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

25 <별지> 기재와 같다.

2) 법리

26 법 제3조 제1항 제1호에서 규정한 거짓·과장의 광고라 함은 사실과 다르게 또는 사실을 지나치게 부풀려 광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있고, 그로 말미암아 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

27 따라서 거짓·과장의 광고행위가 성립하기 위해서는 광고내용의 거짓·과장성, 소비자 오인성 및 공정거래저해성이 인정되어야 한다.

28 법 제3조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 기만적인 광고라 함은 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 은폐 또는 누락하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

29 따라서 기만적인 광고행위가 성립하기 위해서는 광고내용의 기만성과 소비자 오인성 및 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

30 한편, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 객관적으로 판단해야 한다.[12)]

31 또한, 부당광고행위 해당 여부에 대한 판단은 광고 그 자체로 유발된 소비자 오인성의 우려 여부를 판단하는 것이므로 설사 소비자가 방문 등을 통하여 오인된 인식을 바로잡을 가능성이 있다고 하더라도 광고의 오인성에 영향을 미치는 것은 아니다.[13)]

32 아울러 공정거래저해성 여부는 광고가 소비자의 합리적 구매결정을 방해함으로써 관련 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[14)]

다. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 멤버십 적립 혜택에 대해 광고한 행위

가) 기만성 여부

33 주된 광고에 제한사항이 있는 경우 이러한 제한사항은 소비자들에게 효과적으로 전달되어야 하며, 제한사항이 소비자들에게 효과적으로 전달되었는지 여부는 제한사항의 두드러짐, 주된 광고와의 근접성, 표현의 명확성·구체성 및 평이성 등을 고려하여 해당 광고를 접한 소비자에게 전달되는 광고물의 종합적인 인상을 기준으로 판단할 수 있다.

34 제한사항의 두드러짐은 제한사항을 소비자들이 쉽게 인지할 수 있도록 제시하여야 함을 의미하고, 주된 광고와의 근접성은 주된 광고와 가까우면서 소비자들이

12) 대법원 2018. 7. 12. 선고 2017두60109 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014두1925 판결, 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결 등
13) 서울고등법원 2012.10.17. 선고 2012누11197 판결, 서울고등법원 2000.11.28. 선고 2000누5977 판결 등
14) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066판결 등

쉽게 읽을 수 있는 위치에 제한사항을 제시하여야 함을 의미한다. 또한, 표현의 명확성·구체성 및 평이성은 제한사항의 의미가 명확하고 구체적이며, 소비자들이 이해하기 쉬운 용어와 문장을 사용하고, 추가적인 설명 없이 난해한 법률 용어나 기술적 용어로 제시하여서는 안된다는 것을 의미한다[15].

35 피심인이 멤버십 적립 혜택에 대해 광고한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때, 기만성이 인정된다.

36 첫째, 멤버십 이용 시 제공되는 포인트는 네이버에서 상품 구매 시 현금과 동일하게 사용할 수 있으므로 포인트 적립 혜택은 금전적인 부분과 직접적 관련성이 높은 점, 이 사건 광고 전체에 대한 소비자 인식조사(이하 '소비자 인식조사') 결과 소비자들은 멤버십 가입 시 다음 <표 8> 기재와 같이 주요 고려 요소로 무료 배송 여부, 적립 혜택 등을 선택한 점 등을 고려할 때, 적립 혜택은 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항에 해당한다.

<표 8> 멤버십 가입 시 주요 고려 요소(소비자 인식조사)

(복수 응답 가능, 단위: %)

고려 요소	무료 배송	적립 혜택	빠른 배송	이용 금액	쿠폰 지급	가입비 환급	디지털 콘텐츠	해외 직구 편리성	회원 수
응답 비율	58.7	45.4	45.1	37.0	30.2	28.6	9.0	6.4	3.2

* 소갑 제6호증

37 둘째, 피심인은 멤버십 적립 혜택에 대해 주된 광고에는 '네이버멤버십 적립은 끝이 없음', '최대 5%까지 적용되는 멤버십 적립 혜택'이라고만 기재하고, 1번 제한사항 및 2번 제한사항 등 소비자들에게 불리한 제한사항에 대해서는 1번 제한사항의 경우 주된 광고에서 1회 클릭해야 연결되는 연결 페이지에 작은 글씨로 간략하게 기재하고, 2번 제한사항의 경우 주된 광고에서 2회 클릭해야 연결되는 두 번째 연결 페이지에서 추가로 1회 더 클릭해야 확인할 수 있도록 하였는 바, 보통의 주의력을 가진 일반적인

15) 주된 표시·광고에 딸린 제한사항의 효과적 전달에 관한 가이드라인(공정거래위원회 예규) 참고

소비자들이 해당 광고를 접할 경우 적립 혜택에 대한 구체적인 제한사항을 정확하게 인식하지 못하고 멤버십에 가입할 가능성이 높다.

38 게다가 주된 광고에서 연결된 광고 페이지로 이동하면 가입하기 버튼이 활성화되어 멤버십 가입 페이지로 이동할 수 있으므로, 주된 광고 내용만 확인하고 멤버십 가입을 결정한 소비자들의 경우 연결된 광고 페이지를 거친다고 하더라도 적립 혜택에 대한 제한사항을 제대로 확인하지 못하고 멤버십에 가입할 가능성이 크다.

39 셋째, 주된 광고 또는 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제한사항을 기재함으로써 소비자들의 가독성을 해치지 않으면서 소비자들이 제한사항을 충분히 인식하도록 할 수 있음에도 불구하고, 피심인은 이와 같이 광고하지 아니하고 소비자들이 제한사항을 쉽게 인식할 수 없도록 작은 글씨로 간략하게 기재하거나 여러 차례 클릭해야만 비로소 제한사항을 확인할 수 있도록 광고하였는바, 이는 피심인이 적립 혜택에 대한 제한사항을 소비자들이 인식하기 어렵도록 은폐하고자 한 것으로 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

40 피심인이 멤버십 적립 혜택에 대해 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 해당 멤버십 서비스의 적립 혜택에 대해 그릇된 인식을 갖게 될 우려가 있으므로, 멤버십 적립 혜택에 대한 피심인의 광고행위의 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래저해성 여부

41 피심인이 멤버십 적립 혜택에 대해 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 소비자들은 멤버십 서비스 가입 여부 선택에 중요한 고려 요소인 적립 혜택에 대해 잘못된 인식을 갖고 가입 여부를 결정하게 될 우려가 있고, 이는 소비자들의 합리적인 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있으므로,

멤버십 적립 혜택에 대한 피심인의 광고행위의 공정거래저해성이 인정된다.

2) 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 광고한 행위

가) 기만성 여부

42 피심인이 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 광고한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때, 기만성이 인정된다.

43 첫째, 멤버십 가입 시 제공되는 혜택이 많을수록 소비자들은 해당 멤버십 서비스를 타 경쟁사의 멤버십 서비스보다 우수하다고 판단하고 해당 멤버십에 가입할 가능성이 높으므로, 피심인이 주된 광고에 나열한 디지털콘텐츠를 모두 이용할 수 있는지 여부는 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항에 해당한다.

44 둘째, 피심인은 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택의 개수에 대해 주된 광고에는 '이렇게 많은 디지털콘텐츠로'라고만 기재하고, 실제 6개 디지털콘텐츠 중 매월 1가지만 이용할 수 있다는 소비자들에게 불리한 제한사항에 대해서는 주된 광고에서 1회 클릭하여 연결된 광고 페이지로 이동한 후 다시 아래로 화면을 이동하여야 확인할 수 있는 위치 및 주된 광고에서 1회 클릭하여 연결된 광고 페이지로 이동한 후 재차 1회 클릭하여 이동해야 하는 두 번째 페이지에 작은 글씨로 간략하게 기재하였는 바, 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자들이 해당 광고를 접할 경우 디지털콘텐츠 혜택에 대한 구체적인 제한사항을 정확하게 인식하지 못하고 멤버십에 가입할 가능성이 높다.

45 게다가 주된 광고에서 연결된 광고 페이지로 이동하면 가입하기 버튼이 활성화되어 멤버십 가입 페이지로 이동할 수 있으므로, 주된 광고 내용만 확인하고 멤버십 가입을 결정한 소비자들의 경우 연결된 광고 페이지를 거친다고 하더라도 디지털콘텐츠 혜택에 대한 제한사항을 제대로 확인하지 못하고 멤버십에 가입할 가능성이 크다.

46 셋째, 주된 광고 또는 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제한사항을 기재함으로써 소비자들의 가독성을 해치지 않으면서 소비자들이 제한사항을 충분히 인식하도록 할 수 있음에도 불구하고, 피심인은 이와 같이 광고하지 아니하고 소비자들이 제한사항을 쉽게 인식할 수 없도록 작은 글씨로 간략하게 기재하거나 여러 차례 클릭해야만 비로소 제한사항을 확인할 수 있도록 광고하였는바, 이는 피심인이 디지털콘텐츠 혜택에 대한 제한사항을 소비자들이 인식하기 어렵도록 은폐하고자 한 것으로 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

47 피심인이 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택에 대해 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 해당 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택에 대해 그릇된 인식을 갖게 될 우려가 있으므로, 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택에 대한 피심인의 광고행위의 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래저해성 여부

48 피심인이 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택에 대해 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 소비자들은 멤버십 서비스 가입 여부 선택에 중요한 고려 요소인 디지털콘텐츠 혜택에 대해 잘못된 인식을 갖고 가입 여부를 결정하게 될 우려가 있고, 이는 소비자들의 합리적인 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있으므로, 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 혜택에 대한 피심인의 광고행위의 공정거래저해성이 인정된다.

3) 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 중 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 광고한 행위

가) 거짓·과장성 여부

49 피심인은 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 'SPOTV NOW 스포츠 무제한'이라고 광고하였으나, 실제 멤버십에 가입하여 6개의 디지털콘텐츠 중 SPOTV NOW를 선택한 소비자들은 자신이 선택한 5명의 한국인 선수[16]가 소속된 팀의 경기만 무제한으로 시청할 수 있으므로, 피심인이 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 '무제한'이라고 광고한 행위의 거짓·과장성이 인정된다.

나) 기만성 여부

50 피심인이 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 광고한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때, 기만성이 인정된다.

51 첫째, 멤버십 가입 시 제공되는 혜택이 많을수록 소비자들은 해당 멤버십 서비스를 타 경쟁사의 멤버십 서비스보다 우수하다고 판단하고 해당 멤버십에 가입할 가능성이 높으므로, 디지털콘텐츠 중 SPOTV NOW를 선택했을 때 모든 스포츠 경기를 무제한으로 시청할 수 있는지 여부는 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항에 해당한다.

52 둘째, 피심인은 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 'SPOTV NOW 스포츠 무제한'이라고만 기재하고, 실제 소비자들이 선택한 5명의 한국인 선수가 소속된 팀의 경기만 무제한으로 시청할 수 있다는 소비자들에게 불리한 제한사항에 대해서는 기재하지 아니하였는 바, 이는 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항을 소비자들이 인식할 수 없도록 한 행위에 해당한다.

53 셋째, 주된 광고 또는 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제한사항을 기재함으로써 소비자들의 가독성을 해치지 않으면서 소비자들이 제한사항을 충분히 인식하도록 할 수 있음에도 불구하고, 이와 같이 광고하지 아니하고 SPOTV NOW 이용 관련 제한사항을 광고에 기재하지 아니하였는 바, 이는 피

16) 손흥민, 이강인, 류현진 등처럼 해외에 진출한 한국인 선수들을 의미한다.

심인이 SPOTV NOW 이용 범위에 대한 제한사항을 소비자들이 인식할 수 없도록 누락한 것으로 인정된다.

다) 소비자 오인성 여부

54 피심인이 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 중 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 거짓·과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 그릇된 인식을 갖게 될 우려가 있으므로, SPOTV NOW 이용 범위에 대한 피심인의 광고행위의 소비자 오인성이 인정된다.

라) 공정거래저해성 여부

55 피심인이 멤버십 가입 시 제공되는 디지털콘텐츠 중 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 거짓·과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법으로 광고함에 따라, 소비자들은 멤버십 서비스 가입 여부 선택에 중요한 고려 요소인 SPOTV NOW 이용 범위에 대해 잘못된 인식을 갖고 가입 여부를 결정하게 될 우려가 있고, 이는 소비자들의 합리적인 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있으므로, SPOTV NOW 이용 범위에 대한 피심인의 광고행위의 공정거래저해성이 인정된다.

4) 멤버십 가입자 수에 대해 광고한 행위

가) 거짓·과장성 여부

56 심사관은 피심인이 이 사건 광고 기간(2022. 6. 7. ~ 2022. 6. 28.) 중 현재 가입 회원 수가 약 ○○ 명임에도 불구하고 ‘벌써 800만의 경쟁력’이라고 누적 회원 수를 기준으로 광고하면서 마치 현재 가입자 수가 800만 명인 것처럼 광고하였으므로 거짓·과장성이 있다고 주장한다.

57 살피건대, 소비자 인식조사 결과 800만이라는 수치를 현재 가입 회원 수로 인식한 비율이 48.5%, 누적 회원 수로 인식한 비율이 44.9%로 큰 차이가 없는 점을 볼 때, 소비자들이 해당 광고 표현을 현재 가입 회원 수로 인식했다고 단정할 수 없는 점, 회원 수 관련 실제 광고 사례를 확인한 결과, 누적 회원 수를 기준으로 광고한 사례가 다수 확인[17]되는 등 누적 회원 수 기준으로 광고하는 것이 업계에서 통용되는 방식으로 보이는 점 등을 고려할 때, 멤버십 가입자 수에 대한 피심인의 광고 행위가 거짓·과장성이 있다고 보기 어렵다.

나) 기만성 여부

58 심사관은 피심인이 멤버십 가입자 수에 대해 '벌써 800만의 경쟁력'이라고 누적 회원 수를 기준으로 광고하면서 누적 회원 수 기준이라는 사실을 주된 광고 하단의 '혜택 유의사항' 문구를 클릭해야만 확인할 수 있도록 기재한 행위가 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항을 소비자들이 인식하기 어렵게 한 행위에 해당하므로 기만성이 있다고 주장한다.

59 살피건대, 소비자 인식조사 결과, 소비자들은 다음 <표 9> 기재와 같이 멤버십 가입 시 무료 배송 가능 여부, 적립 혜택, 배송 소요 시간 등은 주요 고려사항으로 생각하나 회원 수는 주요 고려사항으로 생각하지 않는 것으로 나타났는 바, 피심인이 멤버십 가입자 수에 대해 광고한 행위는 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항을 누락 또는 은폐한 기만적인 광고행위에 해당한다고 보기 어렵다.

17) 마켓컬리, 스타벅스, 쏘카, 충청남도 건강 앱, 티머니, 현대자동차, 현대카드 등

<표 9> 멤버십 가입 시 주요 고려 요소(소비자 인식조사)

(복수 응답 가능, 단위: %)

고려 요소	무료 배송	적립 혜택	빠른 배송	이용 금액	쿠폰 지급	가입비 환급	디지털 콘텐츠	해외 직구 편리성	회원 수
응답 비율	58.7	45.4	45.1	37.0	30.2	28.6	9.0	6.4	3.2

* 소갑 제6호증

라. 피심인 주장에 대한 검토

1) 이 사건 광고는 지면상 제약이 있는 모바일 광고이므로, 주된 광고 및 연결된 광고 내용을 함께 고려하여 기만성 여부를 판단해야 한다는 주장 관련

60 피심인은 모바일 광고의 특성상 주된 광고에 상품과 관련된 모든 정보를 기재할 수 없으므로 주된 광고 및 연결된 광고 내용을 함께 고려하여 기만성 여부를 판단해야 하며, 이 사건 광고의 경우 연결된 광고에 혜택 관련 제한사항을 모두 기재하였으므로 기만성이 인정되지 않는다고 주장한다.

61 살피건대, 1행위, 2행위 및 3행위의 경우 소비자들에게 제공되는 혜택과 관련된 제한사항에 대해 주된 광고에 간결하게 기재하기만 해도 소비자들의 가독성을 해치지 않으면서 소비자들이 제한사항을 충분히 인식하도록 할 수 있는데도 불구하고, 소비자들에게 제공되는 혜택을 제한하여 소비자들에게 불리한 내용에 대해서는 주된 광고에 기재하지 않고 연결된 광고에만 기재하거나 전혀 기재하지 아니한 점을 볼 때 기만성이 있다고 인정되므로 피심인의 주장은 이유 없다.

2) 멤버십 가입을 위해서는 제한사항이 기재되어 있는 연결된 광고를 반드시 거쳐야 하므로 기만성이 인정되지 않는다는 주장 관련

62 피심인은 주된 광고에는 제한사항이 기재되어 있지 않지만 소비자들이 멤버십 가입을 위해서는 반드시 연결된 광고를 거쳐야 하기 때문에 그 과정에서 제한사항을 충분히 확인할 수 있고, 따라서 소비자들의 구매 선택에 중요한 고려사항들을 모두

확인한 후 멤버십 가입을 하게 되기 때문에 기만성이 인정되지 않는다고 주장한다.

63 살피건대, 첫째, 주된 광고에서 연결된 광고로 이동하면 가입하기 버튼이 활성화되어 멤버십 가입 페이지로 이동할 수 있으므로, 주된 광고 내용만 확인하고 멤버십 가입을 결정한 소비자들의 경우 연결된 광고를 거친다고 하더라도 혜택에 대한 제한사항을 확인하지 못하고 멤버십에 가입할 가능성이 있는 점, 둘째, 소비자 인식조사 결과, 주된 광고 내에서 1회 클릭 시 아래로 펼쳐지는 형식의 '혜택 유의사항'과 관련하여, 소비자들이 '혜택 유의사항' 문구 자체를 보지 못했다는 응답이 65.5%에 달하였고, 문구를 보았다고 응답한 34.5%의 응답자 중 52.6%가 '혜택 유의사항' 문구를 클릭하여 내용을 추가로 확인해야 한다는 점을 인식하지 못하였다고 응답한 점을 볼 때, 이보다 더 복잡하게 연결된 광고로 이동해야만 확인할 수 있는 제한사항에 대해 소비자들이 제대로 확인하기를 기대하기는 어렵다는 점 등을 고려할 때, 피심인의 주장은 이유 없다.

3) 이 사건 광고는 소비자들에게 제공되는 무료 혜택과 관련된 이벤트성 광고이므로 소비자 피해가 발생하지 않아 공정거래저해성이 인정되지 않는다는 주장 관련

64 피심인은 이 사건 광고의 주된 내용과 목적이 멤버십 출시 2주년 기념으로 소비자들에게 2개월 무료 이용 혜택을 제공하는 것으로서, 이 사건 광고로 인해 소비자들에게 어떠한 피해가 발생할 여지가 없으므로 공정거래저해성이 인정되지 않는다고 주장한다.

65 살피건대, 첫째, 이 사건 광고의 주된 내용과 궁극적인 목적은 아직 멤버십에 가입하지 않은 소비자들을 멤버십에 가입하도록 유도하는 것이라고 보는 것이 타당하며, 2개월 무료 이용 혜택은 소비자들의 멤버십 가입을 보다 수월하게 유도하기 위해 제공되는 사은품과 유사한 형태라고 볼 수 있는 점, 둘째, 이 사건 광고를 통해 멤버십 가입을 결정한 소비자들의 경우 2개월 무료 혜택이 종료된 후 탈퇴하지 않는 한 유료 회원으로 전환되어 결국 월 이용료를 지급하고 멤버십을 이용하게 되는 바, 이 사건 광고로 인해 피해가 발생하지 않았다고 할 수 없는 점 등을 고려할 때, 피

심인의 주장은 이유 없다.

마. 소결

66 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2) 행위는 법 제3조 제1항 제2호 규정에 위반되고, 위 2. 가. 3) 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호 규정에 위반된다.

67 한편, 피심인의 위 2. 가. 4) 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호 규정에 위반되지 아니한다.

3. 처분

68 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 3)의 광고행위는 2022. 6. 28. 이미 종료되었으나, 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인에게 행위금지 명령을 부과하기로 한다.[18)]

4. 결론

69 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2) 행위는 법 제3조 제1항 제2호 규정에 위반되고, 위 2. 가. 3) 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호 규정에 위반되므로, 시정조치에 대해서는 법 제7조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

70 한편, 피심인의 위 2. 가. 4) 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호 규정에 위반되지 아니하므로, 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙[19)] 제47조 제1항에 따라 주문과 같이 의결한다.

---

18) 한편, 이 사건 광고는 소비자들에게 제공되는 혜택과 연관성이 있는 광고로서, 통상의 거짓·과장 광고 또는 기만 광고에 비해 소비자 피해가 크지 않다고 보이는 점, 이 사건 광고 기간이 22일에 불과하고 해당 광고가 이미 종료된 점, 소비자들이 이 사건 광고를 보고 멤버십에 가입하였다고 하더라도 2개월의 무료 체험 제공으로 인해 유료 결제 전에 소비자들의 오인성이 치유될 가능성이 있었던 점 등을 고려하여 피심인에게 법 위반행위 공표명령은 부과하지 아니하고, 법 위반행위 공표명령 미부과 사유에 더하여 이 사건 광고는 소비자의 인체·안전 등과 관련된 광고라고 보기 어려운 점, 위반행위가 악의적으로 행해진 경우로 보기 어려운 점 등을 함께 고려하여 과징금은 부과하지 아니한다.

19) 2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-20호로 개정된 것을 말한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 1월 23일

의 장 위 원 유 성 욱

위 원 신 영 수

위 원 오 규 성

<별지> 관련 법 규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률[20]

제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. ~ 4. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령[21]

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조제1항제2호에 따른 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

부당한 표시・광고행위의 유형 및 기준 지정고시[22]

Ⅱ. 부당 표시・광고 행위 판단기준

2. 소비자오인성 판단기준

나. 소비자오인성 판단의 세부 요소

20) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말한다.
21) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말한다.
22) 2019. 12. 12. 공정거래위원회고시 제2019-11호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

(2) 소비자오인성은 '소비자가 해당 표시·광고를 받아들이는 인상'을 기준으로 판단한다. 즉 사업자가 표시·광고 행위를 통해 어떠한 인상을 전달하려고 했는지 그 의도와 관계없이, 소비자가 해당 표시·광고를 어떻게 받아들이는지를 기준으로 판단한다.

(3) (생략)

(4) 소비자오인성은 '소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려'를 의미하므로 소비자를 오인시킬 경향과 가능성만 있으면 충분하고, 실제로 기만당했다는 주장이나 입증은 요구되지 않는다.

3. 공정거래저해성 판단기준

나. 공정거래저해성 판단의 세부 요소

(1) 공정거래저해성은 소비자의 '합리적인 구매 결정을 방해할 우려'를 기준으로 판단한다. 즉, 표시·광고의 내용이 소비자의 합리적인 구매 결정을 방해하거나 방해할 우려가 있어야 공정거래저해성이 인정된다.

(2) ~ (3) (생략)

(4) 공정거래저해성은 '소비자의 합리적인 구매 결정을 방해할 우려'를 의미하므로 합리적인 구매 결정을 방해할 경향과 가능성만 있으면 충분하고, 실제로 구매 결정을 방해했다는 주장이나 입증은 요구되지 않는다.

기만적인 표시·광고 심사지침[23)]

Ⅲ. 용어의 정의

1. "누락"이란 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용의 전부 또는 일부를 소비자가 인식하지 못하도록 당초부터 아예 밝히지 않거나 빠뜨린 것을 말한다.

2. "은폐"란 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용의 전부 또는 일부를 지나치게 작은 글씨로 표기하거나 지나치게 짧은 시간을 할애하는 등의 방법으로 소비자가 현실적으로 이를 인식하기 어렵게 표시·광고하는 것을 말한다.

23) 2016. 12. 23. 공정거래위원회예규 제268호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

3. "축소"란 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 표시 또는 설명하였으나, 지나치게 생략된 설명을 제공하는 등의 방법으로 보통의 주의력을 가진 소비자가 이를 사실대로 인식하기 어렵게 표시·광고하는 것을 말한다.

주된 표시·광고에 딸린 제한사항의 효과적 전달에 관한 가이드라인[24)]

Ⅲ. 일반원칙

1. 제한사항은 효과적으로 전달되어야 한다. 즉, 그 내용이 명확해야 하고 소비자의 눈에 잘 띄어야 한다.
2. 제한사항이 효과적으로 전달되었는지 여부는 제한사항의 두드러짐, 주된 표시·광고와의 근접성, 표현의 명확성·구체성 및 평이성을 고려하여 해당 표시·광고를 접한 소비자에게 전달되는 표시·광고물의 종합적인 인상을 기준으로 판단한다.
3. (생략)
4. 제한사항은 주된 표시·광고의 의미, 적용범위 등을 제한할 수 있을 뿐이지, 거짓 주장을 치유할 수는 없다. 따라서 주된 표시·광고가 거짓이거나 거짓된 인상을 전달하는 경우, 주된 표시·광고 그 자체가 수정되어야 한다.

Ⅳ. 세부 가이드라인

제한사항을 효과적으로 전달하기 위해서는 다음의 세 가지 요소를 고려하여야 한다.

가. 두드러짐

제한사항은 소비자들이 쉽게 인지할 수 있도록 두드러지게 제시되어야 한다. 즉, 제한사항은 소비자들이 쉽게 읽을 수 있을 정도의 충분히 큰 크기로 기재되어야 하고, 색상 등을 고려할 때 배경과 뚜렷이 구분되어야 한다. 또한, 제한사항은 긴 시간 광고 중 극히 일부분 동안만 노출되거나 많은 설명 중 극히 일부로만 제시됨으로써 광고의 다른 내용에 함몰되어서는 안 된다.

나. 주된 표시·광고와의 근접성

제한사항은 주된 표시·광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제시되어야 한다.

24) 2018. 12. 27. 공정거래위원회 예규 제314호로 제정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

다. 표현의 명확성·구체성 및 평이성

제한사항은 그 의미가 명확하고 구체적이어야 한다. 또한, 제한사항은 소비자들이 이해하기 쉬운 용어와 문장으로 제시되어야 하고, 추가적인 설명 없이 난해한 법률 용어나 기술적 용어로 제시되어서는 안 된다.

인터넷 광고에 관한 심사지침[25)]

Ⅳ. 일반원칙

3. 사업자는 자기의 인터넷 광고와 관련하여 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 가능한 한 하나의 인터넷 페이지에서 제공하여야 하며, 그 부당성은 주된 광고가 포함된 인터넷 페이지를 중심으로 판단한다. 다만, 배너광고, 팝업·팝언더광고, 검색광고 등과 같이 이용 가능한 광고지면이 제한적인 경우에는 해당 광고와 연결된 인터넷 페이지까지 종합적으로 고려하여 광고의 부당성을 판단한다.

25) 2016. 12. 23. 공정거래위원회예규 제272호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.